

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 857/2534 นาย ราชัญ ยานวัฒน์
บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 861

เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่ว่า "ผู้เอาประกันจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่า จะชดใช้ว่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น" มีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยก่อเหี้ยอันอาจจะส่งผลผูกพันบริษัทผู้รับประกันภัยในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่น โดยบริษัทผู้รับประกันภัยไม่รู้เห็นยินยอมด้วยเท่านั้น หาใช่เป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยหรือเป็นเงื่อนไขที่มีความหมายในการป้องกันหรือห้ามมิให้ผู้เอาประกันสละสิทธิเรียกร้องแก่บุคคลใดอันจะมีผลถึงการรับช่วงสิทธิไล่เบี้ย ของบริษัทผู้รับประกัน.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาประกันภัย รถยนต์ของโจทก์กับจำเลยในระหว่างกำหนดอายุสัญญา รถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ได้ชนกับรถยนต์ของบุคคลอื่นรถยนต์โจทก์เสียหายและเสียค่าซ่อมไปเป็นเงิน 100,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้ว่า เมื่อเกิดเหตุแล้วผู้ขับขีรถยนต์โจทก์ได้ตกลงยินยอมกับคู่กรณีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยเป็นการผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหมวด 1 ข้อ 1.5 การจัดการเรียกร้อง1.5.1 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และค่าเสียหายโจทก์ไม่เกิน20,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางพิจารณาโจทก์จำเลยนำสืบตรงกันว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วผู้ขับขีรถยนต์คันเกิดเหตุของโจทก์และคู่กรณีอีกฝ่ายได้ตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจเปรียบเทียบปรับทั้งสองฝ่ายและต่างไม่ตั้งใจที่จะเรียกร้องซึ่งกันและกันทั้งทางแพ่งและอาญาส่วนรถยนต์โจทก์นั้น เจ้าหน้าที่ยื่นประเมินราคาของจำเลยเป็นผู้มอบให้บริษัท วิ.ซี. เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการซ่อมแซมแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว บริษัทจำเลยไม่ยินยอมชำระค่าซ่อม โจทก์จึงได้ยอมชำระค่าซ่อมเองเป็นเงิน 100,000 บาท จึงสามารถรับรถยนต์คืนมาได้คดีมีประเด็นชั้นฎีกาข้อแรกว่า โจทก์ทำผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยตามที่จำเลยต่อสู้หรือไม่ ศาลฎีกาได้พิจารณาเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยหมวด 1 ข้อ 1.5 การจัดการเรียกร้อง1.5.1 ที่จำเลยยกขึ้นต่อสู้มีข้อความว่า "ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่า จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น" เห็นว่าเงื่อนไขข้อนี้หมายถึงกรณีที่มีบุคคล

อื่นเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลง
ยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลนั้นโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม จากบริษัทจำเลยผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีความมุ่งหมายเพื่อ
ป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยก่อนนี้อาจจะส่งผลผูกพันบริษัทจำเลยผู้รับประกันภัย
ในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยบริษัทจำเลยไม่รู้เห็นยินยอมด้วย
เท่านั้น หาใช่เป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยหรือเป็นเงื่อนไขที่มีความ
หมายในการป้องกันหรือห้ามมิให้โจทก์ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิเรียกร้องแก่บุคคลใด
อันจะมีผลถึงการรับช่วงสิทธิไล่เบี้ยดังที่จำเลยอ้างนั้นไม่ และเมื่อตามข้อเท็จจริง
แห่งคดีปรากฏว่าคนขับรถยนต์โจทก์ได้ตกลงกับคู่กรณีโดยต่างฝ่ายต่างสละสิทธิ
เรียกร้องต่อกัน มิใช่ยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลใด
ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัยที่จำเลยอ้างดังนี้ โจทก์จึงไม่ได้ทำผิดเงื่อนไข
ในกรรมธรรม์ประกันภัย..."

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ